



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM nº 19957.009809/2023-21

Data do julgamento: 14/05/2024

Relator: Diretor João Accioly

Acusado:

Premiumbravo Auditores Independentes

E m e n t a : Descumprimento ao Programa de Educação Profissional Continuada. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, pela condenação da Premiumbravo à pena de **multa pecuniária** no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A acusada punida terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente o Sr. Luis Aurênio Barreto, sócio da Premiumbravo, representando a empresa.

Presente o Procurador Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto Lobo, Daniel Maeda, Marina Copola e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 06/06/2024, às 23:59, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 07/06/2024, às 10:40, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Walter Maeda Bernardo, Diretor**, em 07/06/2024, às 16:24, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marina Copola, Diretor**, em 10/06/2024, às 22:41, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 11/06/2024, às 21:07, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **2046156** e o código CRC **41AEC6CC**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **2046156** and the "Código CRC" **41AEC6CC**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.006520/2021-98

Reg. Col. 2616/22

Acusado: AFM Auditores Independentes Sociedade Simples (“AFM”)

Assunto: Apurar suposto descumprimento ao Programa de Educação Profissional Continuada.

Relator: Diretor João Accioly

Relatório

I. ORIGEM

1. Em março de 2020 o CFC oficiou a CVM sobre descumprimento ao Programa de Educação Profissional Continuada (“PEPC”) por parte de diversos sócios e responsáveis técnicos de Auditores Independentes, dentre eles, H.T.J., sócio da AFM, no exercício de 2018.
2. Assim, em 10.11.2020 foi emitido ofício a AFM, solicitando esclarecimentos e informações sobre o possível descumprimento referente ao sócio e período supracitados.

II. ACUSAÇÃO

3. De início, a Acusação afirma que o TA teve fundamento no art. 34 da ICVM 308/99¹, o qual estabelece que os auditores independentes cadastrados na CVM devem manter uma política de educação continuada de todo o seu quadro societário e funcional.
4. Em seguida, explicita que os auditores devem comprovar o cumprimento das exigências pertinentes ao PEPC mediante o envio do relatório anual ao CFC das atividades realizadas até janeiro do ano subsequente. Decorrido o prazo, de acordo com o disposto no item 26 da NBC PG 12 (R3), o CRE/CFC encaminha à CVM uma relação dos sócios e responsáveis técnicos contendo as pontuações alcançadas para o programa, a qual é utilizada como base para a análise da Área Técnica para detectar potenciais descumprimentos.
5. Assim, devido ao que consta no §1º, enviou-se o ofício mencionado no §3º. Passado o prazo estipulado, entretanto, não houve resposta.
6. Relata-se, ainda, que H.T.J. já havia sido alertado, por meio de Ofício de Alerta, em dois processos anteriores² sobre a mesma irregularidade de descumprimento ao PEPC.

¹ “Art. 34. Os auditores independentes deverão manter uma política de educação continuada para si próprio, no caso de pessoa física, e de todo o seu quadro societário e funcional, se pessoa jurídica, conforme o caso, segundo as diretrizes aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, com vistas a garantir a qualidade e o pleno atendimento das normas que regem o exercício da atividade de auditoria de demonstrações contábeis.”

² 19957.000374/2018-91 e 19957.002806/2019-80.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

7. Em manifestação prévia dos processos supracitados, a AFM alegou que o profissional é sócio, entretanto, não exerce trabalhos ou atividades profissionais, não participando de trabalhos de auditoria e nem assinando relatórios e documentos pela sociedade.

8. Diante do exposto, com base no item 4 - alínea (b) da NBC PG 12 (R3)³, a Área Técnica concluiu que, apesar de H.T.J. não ser responsável técnico da sociedade, seria clara a inobservância recorrente ao disposto no art. 34 da ICVM N° 308/99 pela sociedade.

9. Assim, a SNC acusou a AFM por descumprimento ao PEPC, no ano base de 2018, em violação ao disposto no art. 34 da ICVM 308/99, regulamentado pela NBC PG 12 (R3), bem como pelo art. 20 da ICVM 308/99 pelo descumprimento específico ao disposto no item 4 - alínea (b) da NBC PG 12 (R3).

IV. DEFESA E RELATÓRIO DA ÁREA TÉCNICA

Defesa

10. Em sua defesa, sobre os exercícios sociais de 2016 e 2017, a acusada remeteu ao que já havia afirmado, conforme consta nos §§9 e 10 acima.

11. Adicionalmente, afirmou que, de 2017 até o início de 2020, H.T.J. passou por graves problemas de saúde que o teriam impossibilitado de realizar os cursos para cumprir o PEPC. Apenas com sua recuperação parcial no exercício de 2020 o sócio teria passado a conseguir cumprir o programa integralmente.

12. Por fim, informou que, para evitar problemas futuros decorrentes da saúde de H.T.J., a AFM estaria providenciando sua substituição por outro profissional para 2022.

Relatório da Área Técnica

13. Sobre a justificativa elencada pela acusada nos §§9 e 15, a SNC argumenta que H.T.J. consta do cadastro ativo na CVM como sócio da AFM, o que tornaria obrigatório o cumprimento do programa, independentemente de exercer ou não a atividade de auditoria independente, conforme o disposto no §1º do art. 34 da ICVM 308/99, sendo responsabilidade da sociedade de auditoria que todos os seus sócios cumpram anualmente o PEPC.

14. Com relação ao disposto no §16, a Área Técnica afirmou se tratar de fato novo, porém ressalta não ter sido anexado nenhum documento comprobatório da condição de saúde informada e que por isso a imputação formulada deveria ser mantida.

15. Em cumprimento a despacho de minha unidade (2018819), em 19.04.2024 a Acusada foi intimada a apresentar provas sobre o que alegou (cf. §12 acima), porém, passado o prazo estabelecido, nenhuma resposta foi recebida.

³ “4. A EPC é obrigatória para todos os profissionais da contabilidade que: (b) estejam registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), inclusive sócios, exercendo, ou não, atividade de auditoria independente, responsáveis técnicos e demais profissionais que exerçam cargos de direção ou gerência técnica, nas firmas de auditoria registradas na CVM;”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

V. FORMALIDADES

16. Parecer da PFE positivo (doc. 1430008).
17. Na reunião do Colegiado de 14.06.2022, o Processo foi sorteado à minha relatoria.
18. Pauta de julgamento publicada em 22.04.2024, no Diário Eletrônico da CVM.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2024

João Accioly

Diretor



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.006520/2021-98

Reg. Col. 2616/22

Acusado: AFM Auditores Independentes Sociedade Simples (“AFM”)

Assunto: Apurar suposto descumprimento ao Programa de Educação Profissional Continuada.

Relator: Diretor João Accioly

Voto

1. Voto pela condenação da Acusada.
2. Como relatado, o fato de que o sócio não fez os cursos do PEPC é incontroverso. A defesa apresenta considerações de dois tipos: de um lado alega que o sócio não teve como realizar os cursos, por razões de saúde e integridade psíquica; de outro, alega que o sócio em questão não exercia a atividade de auditoria.
3. Eventual impossibilidade de frequentar cursos afastaria a punibilidade, já que a omissão só é punível quando há possibilidade material de agir (CP, art. 13, §2º); não se pode punir sem exigibilidade de conduta diversa¹. A defesa alegou que H.T.J. enfrentou graves problemas de saúde de 2017 a 2019 que o teriam impedido de frequentar os cursos (v. Relatório, §12). Porém, nada apresentou para provar essas alegações, seja na peça de defesa, seja quando intimada especificamente para apresentar evidências do que afirmara (v. Relatório, §17). Assim, em que pese a possibilidade em tese de vir a fazê-lo em sede de recurso, diante do princípio da verdade real que deve guiar o processo sancionador, a Acusada não apresentou até aqui qualquer elemento probatório que me permita considerar ocorridos os fatos que narrou.
4. A circunstância de que o sócio não realizava atividades de auditoria, por sua vez, não é contestada pela Acusação (v. Relatório, §15). Por um lado, concordo com a Acusação: tal circunstância não afasta a infração, pois o texto da ICVM 308 é expresso ao dizer que a obrigação se aplica aos sócios “*que exerçam, ou não, a atividade de auditoria*” (art. 34, §1º). Por outro, ela não é irrelevante. Deve ser considerada para fins de dosimetria, por um possível grau de violação do bem jurídico tutelado menor do que quando a infração é cometida por quem exerce a atividade de auditoria².

¹ A Acusação reconhece a relevância do argumento na manifestação complementar, ao apontar a falta de provas, “*sendo impossível [...] aferir a veracidade de tal informação e seu potencial impacto no cometimento das irregularidades apontadas*”.

² Trata-se aqui, apenas, de julgar uma acusação pelas regras vigentes, não de discutir questões teóricas sobre deontologia regulatória, por exemplo se faria algum sentido exigir que pessoas paguem por cursinhos sobre como melhor desempenhar atividades que não desempenham, ou se no fim das contas a conta é paga pelos investidores das entidades auditadas que precisam pagar mais caro pelos serviços de auditoria que incorrem em custos sem benefício sobre sua atuação, entre outras. Este voto não faz qualquer consideração sobre questões dessa natureza.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

5. A falta de comparecimento a cursos do PEPC, sem prova da impossibilidade alegada pela defesa, representa infração à norma do CFC que impõe esse comparecimento (NBC PG12(R3) - v. Relatório §8). Constatada a infração à norma contábil, dá-se a infração à ICVM 308, especificamente no art. 20 (que determina o cumprimento das normas contábeis) e 34 (que determina especificamente a cumprimento do programa de educação continuada).
6. Parto da dosimetria aplicada em precedente recente do Colegiado³, em que se adotou a referência de R\$ 25 mil como pena-base de infrações similares. Considero presente uma menor gravidade da conduta, pela menor dimensão dos efeitos negativos gerados pelo não comparecimento a cursos de atualização por quem não atua no objeto do curso. Dessa forma, estabeleço uma pena-base de R\$ 15 mil. Assim como no mesmo precedente já citado, considero presente a agravante de conduta reiterada, diante dos ofícios de alerta mencionados no §6 do Relatório, que se compensa com a atenuante de bons antecedentes.
7. Portanto, voto pela condenação da AFM à pena de multa no valor de R\$ 15.000,00.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2024

João Accioly

Diretor

³ PAS CVM nº 19957.008371/2023-63, Rel. Dir. Daniel Maeda, j. 27.02.2024.